

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת חנוך דב מלביצקי

פ/25/800

הצעת חוק בתי המשפט (תיקון – פומביות בחירת שופטי בית המשפט העליון), התשפ"ג–2022

הוספת סעיף 27¹. בחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד–1984¹, אחרי סעיף 7א יבוא :

"שימוע למועמדים 27. (א) כחלק מהליך הבחירה ירואיינו המועמדים לבית המשפט לבית המשפט העליון בשימוע פומבי בפני הוועדה העליון לבחירת שופטים.

(ב) במסגרת השימוע, הוועדה תראיין את המועמדים בכל הנוגע לעמדותיהם המשפטיות והחוקתיות, לתרומתם לחשיבה המשפטית, לתפיסת עולמם הנוגעת לשאלות צדק ומשפט ולעניין האיזון הראוי בין ערכים.

(ג) תהליך בחירת השופטים לכהונה בבית המשפט העליון ייעשה באופן פומבי.

(ד) אין בסעיף זה כדי לגרוע מהאמור בסעיף 7(ד) לגבי אופי דיוני הוועדה, ככל שאינם סותרים את האמור בסעיף זה."

דברי הסבר

בשנים האחרונות מתקיים דיון ציבורי באשר לדרך מינוי השופטים בבית המשפט העליון. לאור חשיבותו של בית המשפט העליון ותפקודו לא רק כערכאת הערעור העליונה במערכת המשפט אלא גם ובעיקר כבית משפט גבוה לצדק סבורים המציעים כי ראוי שבחירת שופט לבית המשפט העליון תיעשה לאחר שיקימו למועמדים שימוע פומבי בפני הוועדה לבחירת שופטים, וכי גם הליך בחירתם תיעשה באופן פומבי. מטרת ההצעה היא לאפשר לחברי הוועדה, ולכלל הציבור, ללמוד על תפיסת היסוד של המועמדים,

¹ ס"ח התשמ"ד, עמ' 198

תפיסותיהם בכל הנוגע לסוגי השאלות העקרוניות שבית המשפט אמור לעסוק בהן, פרשנותם לחוקי היסוד הקיימים, תרומתם לתחום המשפטי בו עסקו ולעמוד על הצורך שבאיזון הראוי בין ערכים. יש לזכור כי הסמכות השיפוטית של בית המשפט הולכת ומתעצמת בשנים האחרונות בין היתר "על חשבונן" של שתי הרשויות האחרות. מידת השפעתם של שופטי בית המשפט העליון על עיצוב אופייה של מדינת ישראל רבה מאוד. על כן חשוב שמועמד יציג את תפיסתו בדבר האיזונים בין המערכות השונות והערכים השונים.

התפתחות המשפט החוקתי על ידי הרחבת זכות העמידה והשפיטות, התפתחות תפיסת הפרשנות הרחבה שלעיתים מאשרת לתכלית לגבור על לשון החוק, פרשנות מרחיבה באשר לסמכויות בית המשפט העליון בסוגיות שונות לרבות בסוגיית הביקורת החוקתית על חקיקת הכנסת הפכו את תפיסת עולמם של השופטים למרכיב דומיננטי בבחירה שראוי שבחינתו תתבצע בשקיפות המקסימלית.

עריכת שימוע פומבי תאפשר יותר שקיפות ביחס לדעותיהם ועמדותיהם וכך תעזור לחברי הוועדה לבחירת שופטים למנות שופטים בצורה שתאפשר לזרמים מחשבתיים שונים בחברה להשפיע על שיטת המשפט.

לאחר עריכת השימוע, תתבצע תהליך בחירת שופטים באופן פומבי למען שקיפות ההחלטה וזכות הציבור לדעת. בשל כך שמדובר בוועדה מצומצמת בת 9 חברים, אין צורך בבחירות חשאיות.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)